

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 18 jourmada I 1417 - 1er octobre 1996

139^{ème} année

N° 79

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

Décret n° 96-1726 du 24 septembre 1996, portant remplacement des membres du conseil économique et social 1975

Ministère des Affaires Sociales

Nomination de chefs de service 1975

Ministère du Transport

Nomination d'administrateurs au conseil d'administration de la société tunisienne de l'air 1976

Nomination d'un administrateur au conseil d'administration de l'office des ports nationaux tunisiens 1976

Nomination d'un administrateur au conseil d'administration de l'office des ports aériens de Tunisie 1976

Ministère de la Santé Publique

Nomination de chefs de services hospitaliers 1976

Nomination de directeurs 1976

Nomination de sous-directeurs 1976

Nomination de chefs de service 1976

Ministère de l'Agriculture

Arrêté du ministre de l'agriculture du 19 septembre 1996, relatif à la fixation du calendrier d'ouverture des hippodromes de Ksar Saïd et de Monastir pendant la saison 1996-1997 **1977**

Arrêté du ministre de l'agriculture du 19 septembre 1996, relatif à la fixation du montant total des prix mis en concours par la société des courses pour la saison 1996-1997 **1977**

Ministère de l'Industrie

Arrêté du ministre de l'industrie du 19 septembre 1996, portant approbation du statut du centre technique de bois et de l'ameublement **1978**

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTERE

Décret n° 96-1726 du 24 septembre 1996, portant remplacement des membres du conseil économique et social.

Le Président de la République,

Vu la loi organique n° 88-12 du 7 mars 1988, relative au conseil économique et social telle que modifiée par la loi organique n° 90-75 du 7 août 1990 et notamment les articles 6, 7 et 8,

Sur proposition du Premier ministre,

Décrète :

Article premier. - Les membres désignés ci-après sont remplacés pour la période restant à courir comme suit :

1) représentants des organisations professionnelles :

- l'union générale tunisienne du travail :

Messieurs :

Ali Trabelsi

Mokhtar Hili

en remplacement de Messieurs :

Ahmed Jédidi dit Rmila

Abdelmajid Sahraoui

- l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat

:

Messieurs :

Younes Mennaï

Hassine Doghri

en remplacement de Messieurs :

Aziz Miled

Mohamed Idris

- la fédération tunisienne des sociétés d'assurances

Monsieur Brahim Riahi

en remplacement de Laroussi Bayoudh

- l'union tunisienne de l'agriculture et de la pêche

Messieurs :

Moncef Ben Mosbah

Othmane Skouri

Adel Tlili

en remplacement de Messieurs :

Abderrahmane Toukabri

Lotfi Oueslati

Mohamed Gamra

2 - représentants des organisations nationales, des associations et des professions libérales :

- organisations de jeunesse :

Messieurs :

Khaled Zaoui

Mahmoud Saïd

en remplacement de Messieurs :

Mohamed Gariani

Raouf Kallabi

- associations à caractère économique, social, technique, culturel et familial :

Monsieur Néjib Ben Abdallah

en remplacement de :

Madame Hayet Ettouil

3 - représentants des gouvernorats :

Monsieur Abdellaziz El Baroudi (Médenine)

en remplacement de :

Monsieur Ali Kessiksi

4 - représentants de l'administration :

Messieurs :

Abdelhamid Triki

Moncef Mouelhi

Mohsen El Aroui

en remplacement de Messieurs :

Taoufik Baccar

Moncef Ben Abdallah

Mohamed Bouaoija

Art. 2. - Le Premier ministre est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 septembre 1996.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

NOMINATIONS

Par décret n° 96-1692 du 19 septembre 1996.

Madame Saïda Soussi épouse Ben Dhiab, administrateur du service social, est chargée des fonctions de chef de service au bureau des relations avec le citoyen au ministère des affaires sociales.

Par décret n° 96-1693 du 19 septembre 1996.

Monsieur Sami Arous, inspecteur du travail, est chargé des fonctions de chef de service des consultations de sécurité sociale à la sous-direction juridique de sécurité sociale à la direction des études juridiques et des normes à la direction générale de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales.

Par décret n° 96-1694 du 19 septembre 1996.

Madame Saïda El Jery, administrateur, est chargée des fonctions de chef de service des organismes de sécurité sociale à la sous-direction du contrôle à la direction des relations avec les organismes de sécurité sociale et les affiliés à la direction générale de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales.

Par décret n° 96-1695 du 19 septembre 1996.

Monsieur Mounir Zaouch, professeur de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de chef de service des statistiques de sécurité sociale à la direction des études économiques et financières de sécurité sociale à la direction générale de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales.

Par décret n° 96-1696 du 19 septembre 1996.

Mademoiselle Feriel Ghrab, inspecteur de travail, est chargée des fonctions de chef de service au bureau de la coopération internationale et des relations extérieures au ministère des affaires sociales.

Par décret n° 96-1697 du 19 septembre 1996.

Monsieur Habib Ben Salem, administrateur conseiller du service social, est chargé des fonctions de chef de service au bureau des études de la planification et de la programmation au ministère des affaires sociales.

MINISTERE DU TRANSPORT

NOMINATIONS

Par arrêtés du ministre du transport du 19 septembre 1996.

Monsieur Habib Allegue est désigné au conseil d'administration de la société tunisienne de l'air, en qualité d'administrateur représentant l'Etat, et ce, en remplacement de Monsieur Houcine Chouk.

Monsieur Mohamed Saïd Jaouadi est désigné administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société tunisienne de l'air, et ce, en remplacement de Monsieur Belgacem Nafti.

Monsieur Houcine Chouk est désigné au conseil d'administration de l'office des ports nationaux tunisiens, en qualité d'administrateur représentant l'Etat, et ce, en remplacement de Monsieur Chédly Hajri.

Monsieur Mohamed Saïd Jaouadi est désigné administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de l'office des ports aériens de Tunisie, et ce, en remplacement de Monsieur Belgacem Nafti.

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

NOMINATIONS

Par décret n° 96-1706 du 19 septembre 1996.

Le docteur Amamou Rachid, médecin des hôpitaux, est reconduit dans les fonctions de chef de service hospitalier à l'hôpital de Menzel Bourguiba (Sce. de chirurgie générale "hommes").

Par décret n° 96-1707 du 19 septembre 1996.

Le docteur Haltiti Raja, médecin des hôpitaux, est reconduit dans les fonctions de chef de service hospitalier à l'hôpital de Menzel Bourguiba (Sce. de pneumo-physiologie "femmes").

Par décret n° 96-1714 du 19 septembre 1996.

Monsieur Chateur Messaoud, médecin spécialiste de la santé publique, est reconduit dans les fonctions de chef de service hospitalier à l'hôpital Mohamed Tahar Maâmouri de Nabeul (sce de gynécologie obstétrique).

Par décret n° 96-1715 du 19 septembre 1996.

Le docteur M'nif Mohamed, médecin principal de la santé publique, est chargé des fonctions de chef de service hospitalo-sanitaire à l'hôpital de Mahrès (sce de médecine).

Par décret n° 96-1721 du 19 septembre 1996.

Le docteur Bouajina Ahmed, médecin des hôpitaux, est reconduit dans les fonctions de chef de service hospitalier à l'hôpital Mohamed Tahar Maâmouri de Nabeul (sce. de cardiologie).

Par décret n° 96-1723 du 19 septembre 1996.

Monsieur Salah Mohamed Mouldi, médecin spécialiste de la santé publique, est reconduit dans les fonctions de chef de service hospitalier à l'hôpital de Gafsa (sce de gynécologie obstétrique).

Par décret n° 96-1698 du 19 septembre 1996.

Monsieur Mohamed Ferjani, administrateur, est chargé des fonctions de directeur de groupe d'hôpitaux de la catégorie "C" aux hôpitaux de circonscription de Douz et Souk Lahad au ministère de la santé publique.

Par décret n° 96-1699 du 19 septembre 1996.

Monsieur Youssef Chahloul, administrateur, est chargé des fonctions de directeur d'un établissement hospitalier de la catégorie "B" au ministère de la santé publique (hôpital M'saken).

Par décret n° 96-1700 du 19 septembre 1996.

Madame Amel Lahmari, inspecteur central des services financiers, est chargée des fonctions de sous-directeur financier à l'institut Pasteur de Tunis.

Par décret n° 96-1701 du 19 septembre 1996.

Monsieur Hassine Fayala, administrateur conseiller de la santé publique, est chargé des fonctions de sous-directeur de la gestion des malades à l'hôpital Farhat Hached de Sousse.

Par décret n° 96-1702 du 19 septembre 1996.

Le docteur Mansour N'jeh, maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en médecine, est chargé des fonctions de sous-directeur des services professionnels à l'hôpital Farhat Hached de Sousse.

Par décret n° 96-1703 du 19 septembre 1996.

Madame Leïla Fekih née Mahfoudh, administrateur, est chargée des fonctions de sous-directeur des ressources humaines à l'hôpital Habib Bourguiba de Sfax.

Par décret n° 96-1704 du 19 septembre 1996.

Monsieur Mohamed Jemaï Sakhraoui, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de sous-directeur de la gestion du personnel à la direction des ressources humaines à l'hôpital Charles Nicolle de Tunis.

Par décret n° 96-1705 du 19 septembre 1996.

Monsieur Masmoudi Lotfi, inspecteur central des services financiers, est chargé des fonctions de sous-directeur financier à l'hôpital Habib Bourguiba de Sfax.

Par décret n° 96-1708 du 19 septembre 1996.

Monsieur Saâd Allita, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service de la maintenance biomédicale à la direction de la maintenance à l'hôpital Farhat Hached de Sousse.

Par décret n° 96-1709 du 19 septembre 1996.

Monsieur Abdelwaheb M'rad, analyste, est chargé des fonctions de chef de service des études et systèmes à la direction de la maintenance à l'hôpital Farhat Hached de Sousse.

Par décret n° 96-1710 du 19 septembre 1996.

Le docteur Fethi Boufers, médecin principal de la santé publique, est chargé des fonctions de chef de service social à la direction des ressources humaines à l'hôpital Farhat Hached de Sousse.

Par décret n° 96-1711 du 19 septembre 1996.

Monsieur Khelifa Reguez, administrateur, est chargé des fonctions de chef de service de paiement à la direction des ressources humaines à l'hôpital Farhat Hached de Sousse.

Par décret n° 96-1712 du 19 septembre 1996.

Monsieur Sadok Bel Hadj Kelifa, administrateur, est chargé des fonctions de chef de service de recouvrement à la sous-direction financière et de la comptabilité à l'hôpital Farhat Hached de Sousse.

Par décret n° 96-1713 du 19 septembre 1996.

Madame Jenaieh Souha née Nouira, pharmacien de la santé publique, est chargée des fonctions de chef de service des achats à la sous-direction de l'approvisionnement à l'hôpital Farhat Hached de Sousse.

Par décret n° 96-1716 du 19 septembre 1996.

Monsieur Lazrag Ahmed, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de service de la maintenance à l'hôpital Fattouma Bourguiba de Monastir.

Par décret n° 96-1717 du 19 septembre 1996.

Monsieur Abdelmajid Brahem, administrateur conseiller de la santé publique, est chargé des fonctions de chef de service des marchés à la sous-direction de l'approvisionnement à l'hôtel Farhat Hached de Sousse.

Par décret n° 96-1718 du 19 septembre 1996.

Le docteur Moez Ernez, assistant hospitalo-universitaire en médecine, est chargé des fonctions de chef de service d'hygiène à la sous-direction des services professionnels à l'hôpital Farhat Hached de Sousse.

Par décret n° 96-1719 du 19 septembre 1996.

Monsieur Regaieg Mohamed, administrateur, est chargé des fonctions de chef de service de la formation et affaires sociales des fonctionnaires à l'hôpital Fattouma Bourguiba de Monastir.

Par décret n° 96-1720 du 19 septembre 1996.

Monsieur Mohamed Jaiem, inspecteur des services financiers, est chargé des fonctions de chef de service de la facturation à la sous-direction de la gestion des malades à l'hôpital Farhat Hached de Sousse.

Par décret n° 96-1722 du 19 septembre 1996.

Madame Hela Saied épouse Soussi, administrateur, est chargée des fonctions de chef de service administratif et financier dans un établissement hospitalier de la catégorie "A" au ministère de la santé publique (hôpital de Nabeul).

Par décret n° 96-1724 du 19 septembre 1996.

Monsieur Sadok Guidara, administrateur, est chargé des fonctions de chef de service de la gestion des malades à l'hôpital Habib Bourguiba de Sfax.

Par décret n° 96-1725 du 19 septembre 1996.

Monsieur M'timet Mohamed Ali, bibliothécaire, est chargé des fonctions de chef de service administratif et financier à l'institut national de la santé publique au ministère de la santé publique.

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

Arrêté du ministre de l'agriculture du 19 septembre 1996, relatif à la fixation du calendrier d'ouverture des hippodromes de Kassar-Saïd et de Monastir pendant la saison 1996-1997.

Le ministre de l'agriculture,

Vu le décret n° 70-177 du 26 mai 1970, portant création et organisation de la société des courses tel que modifié par le décret n° 91-753 du 20 mai 1991 et notamment son article 8,

Arrête :

Article premier. - La société des courses est autorisée à rouvrir les hippodromes de Kassar-Saïd et de Monastir aux dates suivantes :

Courses d'automne 1996 à l'Hippodrome de Kassar-Saïd

Septembre 1996 : 15-22-29

Octobre 1996 : 6-13-20-27

Novembre 1996 : 3-10-17-24

Décembre 1996 : 1-8-15-22-29

Courses hivers-printemps 1997 à l'hippodrome de Kassar-Saïd

Janvier 1997 : 5-12-19-26

Février 1997 : 2-9-16-23

Mars 1997 : 2-9-16-23-30

Avril 1997 : 6-13-20-27

Mai 1997 : 4-11-18-25

Juin 1997 : 1-8.

Courses d'été 1997 à l'hippodrome de Monastir

Mai 1997 : 30

Juin 1997 : 6-14-21-28

Juillet 1997 : 5-12-19-26.

Art. 2. - La société des courses est autorisée à organiser les courses de chevaux conformément au programme visé par le ministre de l'agriculture.

Tunis, le 19 septembre 1996.

Le Ministre de l'Agriculture
M'hamed Ben Rejeb

Vu

Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Arrêté du ministre de l'agriculture du 19 septembre 1996, relatif à la fixation du montant total des prix mis en concours par la société des courses pour la saison 1996-1997.

Le ministre de l'agriculture,

Vu le décret n° 70-177 du 26 mai 1970, portant création et organisation de la société des courses tel que modifié par le décret n° 91-753 du 20 mai 1991 et notamment son article 5,

Arrête :

Article premier. - Le montant total des prix mis en concours par la société des courses et comprenant les allocations au titre de prix des courses nationales et internationales et de primes aux naisseurs, est fixé pour la saison hippique 1996-1997 à un million

six cent soixante douze mille dinars (1.672.000 D) pour les courses disputées sur les hippodromes de Kassar-Saïd et de Monastir et de quarante cinq mille dinars (45.000 D) pour les courses de gouvernorats soit un total de un million sept cent dix sept mille dinars (1.717.000 D).

Tunis, le 19 septembre 1996.

Le Ministre de l'Agriculture
M'hamed Ben Rejeb

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

MINISTERE DE L'INDUSTRIE

Arrêté du ministre de l'industrie du 19 septembre 1996, portant approbation du statut du centre technique du bois et de l'ameublement.

Le ministre de l'industrie,

Vu la loi n° 94-123 du 28 novembre 1994, relative aux centres techniques dans les secteurs industriels, et notamment son article 5,

Vu la loi n° 94-127 du 26 décembre 1994, portant la gestion de 1995,

Vu le décret du 30 janvier 1937, organisant le contrôle de l'Etat sur les sociétés, associations et organismes de toute nature faisant appel au concours de l'Etat, des régions, des communes et établissements publics,

Vu le décret n° 87-529 du 1er avril 1987, fixant les conditions et les modalités de la révision des comptes des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est totalement détenu par l'Etat,

Vu le décret n° 95-439 du 13 mars 1995, portant fixation du statut-type des centres techniques dans les secteurs industriels,

Vu l'arrêté du 29 février 1996, portant création du centre technique du bois et de l'ameublement,

Vu la demande du président de la chambre syndicale du bois et de l'ameublement à l'UTICA en date du 22 août 1996,

Arrête :

Article premier. - Est approuvé le statut du centre technique du bois et de l'ameublement, annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 19 septembre 1996.

Le Ministre de l'Industrie
Slaheddine Bouguerra

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

ANNEXE

Statut du centre technique du bois et de l'ameublement

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

Article premier. - Constitution

1 - Est créé le centre technique pour le secteur de l'industrie du bois et de l'ameublement, conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi n° 94-123 susvisée du 28 novembre 1994, à l'initiative de la chambre syndicale nationale de l'industrie du bois et de l'ameublement à l'UTICA.

Le centre est dénommé : "le centre technique du bois et de l'ameublement (CTIBA)

2 - Le centre technique du bois et de l'ameublement est soumis aux dispositions du code de commerce à l'exception de celles relatives à la faillite et au concordat préventif et dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions de la loi susvisée n° 94-123 du 28 novembre 1994.

3 - Le terme "centre" utilisé dans le présent statut désigne le centre technique du bois et de l'ameublement.

Art. 2. - Durée

Le centre est constitué pour une durée de quatre vingt dix neuf années renouvelables tant que le but de sa création demeure.

Art. 3. - Siège social

Le siège social du centre est établi en Tunisie à l'adresse suivante : Z.I Ksar Saïd BP 2086 Douar Hicher.

Toutefois, il peut par décision du conseil d'administration être transféré à tout endroit du pays.

Le conseil peut décider l'ouverture d'autres bureaux régionaux à l'intérieur du pays.

Art. 4. - Missions

Le centre assure les missions ci-après :

1 - la collecte et la diffusion de l'information technique, industrielle et commerciale ainsi que toutes les statistiques et l'élaboration des études techniques et économiques inhérentes aux activités industrielles.

2 - l'inventaire de toutes les ressources nationales en matières premières, en collaboration avec tous les instituts nationaux de recherche ainsi que l'étude des caractéristiques de ces ressources en vue de leur exploitation.

3 - l'assistance aux industriels pour la modernisation des méthodes de production, l'amélioration technologique et la maîtrise de la qualité.

4 - la contribution à l'élaboration des normes et l'assistance aux industriels pour leur application.

5 - la collaboration avec les centres techniques, instituts et universités aussi bien tunisiens qu'étrangers pour le développement du secteur et la mise en application des résultats obtenus par la recherche scientifique.

6 - la coordination avec les centres spécialisés dans les actions de formation professionnelle selon les besoins des activités industrielles.

7 - l'élaboration de toute étude et prospection pour le développement et la promotion des exportations.

8 - le développement de l'utilisation des techniques écologiques permettant la protection de l'environnement, la préservation des ressources durables et la diminution des déchets et rejets polluants. Ces techniques doivent permettre en outre, le recyclage des produits et des déchets ainsi qu'un traitement acceptable des déchets non recyclables.

9 - la réalisation de toute expertise et analyse qui lui seront confiées par les professionnels, ou les tribunaux ainsi que l'exécution de toute mission, sous son égide de règlement de différends à l'amiable.

10 - l'aide aux entreprises pour permettre à celles-ci d'améliorer l'utilisation de leur potentiel technique et humain de production, en les orientant vers le développement de nouveaux produits et l'établissement de programmes d'investissement appropriés.

11 - la création de laboratoires d'analyses et d'essais pour effectuer les expertises nécessaires aux activités industrielles.

12 - la participation à l'élaboration des cahiers des charges pour la profession.

Art. 5. - Adhésion

En application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article premier de la loi susvisée n° 94-123 du 28 novembre 1994 sont

considérées adhérentes à ces centres et bénéficient de leurs services, les personnes physiques et morales ayant la qualité d'industriels.

CHAPITRE II

ORGANISATION ADMINISTRATIVE

Art. 6. - Le conseil d'administration

Le centre est administré par un conseil d'administration composé de douze membres dont le quart représente l'administration et le reste représente la profession.

A ce titre, ledit conseil est constitué de :

- un représentant du ministère de l'industrie,
- un représentant du ministère des finances,
- un représentant du ministère du développement économique,
- 9 membres représentant l'union tunisienne de l'industrie du commerce et de l'artisanat.

Les membres du conseil d'administration sont désignés, pour une période de trois ans, par arrêté du ministre chargé de l'industrie, sur proposition des ministères, organisations et associations concernés.

Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président et un vice président.

Art. 7. - Attributions du président du conseil

Le président du conseil d'administration propose l'ordre du jour du conseil, le convoque, préside ses réunions et veille à leur bon déroulement.

Le président du conseil d'administration représente, le centre auprès de l'administration et des juridictions.

Le président du conseil qui se trouve empêché d'exercer ses fonctions peut déléguer tout ou une partie de celles-ci à un administrateur. Cette délégation, renouvelable, est toujours donnée pour une durée limitée.

Si le président est dans l'incapacité temporaire d'effectuer cette délégation, le conseil d'administration peut y procéder d'office dans les mêmes conditions.

Art. 8. - Le directeur général

1 - Le conseil d'administration désigne, un directeur général après avis du ministre chargé de l'industrie pour assurer la gestion du centre et ce pour une durée de trois ans renouvelables dans les mêmes conditions.

2 - Le directeur général doit :

- être de nationalité tunisienne
- ne pas faire l'objet d'une interdiction ni être déchu du droit de gérer ou d'administrer une société.

3 - Le directeur général ne doit ni exercer une activité incompatible avec ses fonctions ni participer directement ou indirectement, d'une façon habituelle ou occasionnelle à une activité concurrente à celle du centre.

4 - Le directeur général assiste aux réunions du conseil d'administration sans droit de vote.

5 - Le directeur général est soumis à toutes les obligations et responsabilités découlant de ses attributions au même titre que le président du conseil d'administration à l'exception de celles prévues par l'article 7 ci-dessus, et ce, conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

6 - La rémunération du directeur général est déterminée par le conseil d'administration conformément aux conventions collectives cadres. En aucun cas, il ne peut être alloué au directeur général un pourcentage sur le montant des opérations réalisées par le centre.

Art. 9. - Responsabilité des administrateurs

1 - Les administrateurs sont conformément aux règles de droit commun, responsables individuellement ou solidairement, suivant

les cas, envers le centre ou envers les tiers, des fautes qu'ils auraient commises dans leur gestion.

2 - Toute convention entre le centre et l'un de ses administrateurs soit directement, ou indirectement soit par personne interposée, doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration, et ce, conformément à l'article 78 du code de commerce.

3 - Il en est de même pour les conventions entre le centre et une autre entreprise si l'un des administrateurs du centre est propriétaire, associé en nom, gérant, administrateur ou directeur de l'entreprise. L'administrateur, qui se trouve dans l'un des cas ainsi prévus, est tenu d'en faire la déclaration au conseil d'administration. Avis en est également donné aux commissaires.

Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux conventions normales portant sur les opérations du centre avec ses clients.

4 - Il est interdit aux administrateurs du centre autres que les personnes morales, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès du centre, de se faire consentir par lui un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de se faire cautionner ou avaliser par lui leurs engagements envers des tiers.

Art. 10. - Réunions du conseil d'administration

1 - Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérêt du centre l'exige et au moins une fois tous les trois mois, sur convocation de son président. La convocation du conseil doit en outre avoir lieu chaque fois que le tiers de ses membres l'exige ou à la demande de l'administration.

2 - Le président du conseil d'administration établit l'ordre du jour du conseil et le communique au ministre chargé de l'industrie, au ministre des finances et aux membres du conseil, dix jours au moins avant la date de la réunion. Cet ordre du jour doit être accompagné des documents à examiner lors de la réunion du conseil d'administration.

La convocation aux réunions du conseil d'administration se fait soit par lettre recommandée avec accusé de réception ou par la remise de la convocation directement à l'intéressé contre reçu.

3 - Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer qu'en présence de la majorité de ses membres. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents et en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Si le quorum n'est pas atteint lors de la première réunion, le conseil se réunit huit jours après. Les décisions sont alors prises à la majorité des voix des membres présents ou dûment représentés quelque soit le nombre.

Tout membres du conseil d'administration peut en cas d'empêchement, se faire représenter par un autre membre et ce par délégation écrite.

Art. 11. - Délibérations du conseil d'administration

1 - Les délibérations du conseil sont constatées dans des procès verbaux signés par le président de la séance et un administrateur présent et consignés sur un registre spécial à cet effet tenu au siège du centre.

2 - Les copies des procès verbaux sont communiquées au ministre chargé de l'industrie, au ministre des finances ainsi qu'aux membres du conseil d'administration dans un délai maximum de quinze jours à compter de la date de tenue du conseil.

Le ministre de tutelle dispose d'un délai d'un mois pour formuler éventuellement les réserves qu'il juge nécessaires. Le conseil d'administration sera informé lors de sa prochaine réunion de la teneur de ces réserves en vue de prendre les mesures qui s'imposent.

3 - Les copies ou extraits des délibérations à produire en justice ou auprès des tiers sont signés par le président du conseil d'administration ou par deux administrateurs.

Art. 12. - Pouvoirs du conseil d'administration

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom du centre, accomplir, ou autoriser toutes les opérations relatives à son objet et notamment :

1 - fixer l'organisation et les effectifs du centre, ainsi que le statut et le régime de leur rémunération,

2 - arrêter les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissements, leur schémas de financement et autoriser toutes les modifications jugées nécessaires en cours d'exercice,

3 - arrêter les bilans et les comptes de gestion et de résultat,

4 - approuver les marchés et les conventions conclus par le directeur général,

5 - autoriser toutes les transactions, acquisitions, aliénations immobilières conformément à la législation et réglementation en vigueur,

6 - arrêter les contrats-programmes et veiller au suivi de leur exécution,

7 - approuver le rapport d'activité relatif à l'exercice écoulé,

8 - soumettre à l'approbation du ministre chargé de l'industrie tout programme d'intervention susceptible de promouvoir et d'orienter la production du secteur, d'améliorer la qualité des produits et les conditions de leur commercialisation, de régulariser le marché et de développer les débouchés extérieurs,

9 - accepter tout don et legs,

10 - fixer l'emploi des disponibilités,

11 - délibérer sur les emprunts contractés par le centre.

Le conseil d'administration délègue au président et au directeur général tous les pouvoirs nécessaires leur permettant d'assurer la direction technique, administrative et financière du centre.

Art. 13. - Gratuité des fonctions d'administrateurs

Les fonctions des membres du conseil d'administration sont exercées gratuitement.

Toutefois, il peut être procédé au remboursement au profit desdits membres, le cas échéant, des frais nécessités par l'exercice de leurs fonctions, et ce, sur leur demande.

CHAPITRE III

ORGANISATION FINANCIERE

Art. 14. - Budget du centre

Le conseil d'administration arrête dans un délai ne dépassant pas le 31 juillet de chaque année les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissements et leurs schémas de financement. Ces budgets font ressortir les prévisions des recettes et des dépenses.

Art. 15. - Le budget de fonctionnement comprend les recettes et les dépenses ci-après :

A - en recettes :

- les subventions provenant du fonds pour le développement de la compétitivité industrielle créé par la loi susvisée n° 94-127 du 26 décembre 1994 et les dotations du budget de l'Etat,

- les recettes découlant de l'exercice des missions du centre,

- les revenus des biens meubles et immeubles,

- les subventions, dons et legs,

- le produit des emprunts que le centre pourrait contracter auprès des établissements de crédit,

- les excédents disponibles des exercices antérieurs,

- toutes autres ressources qui peuvent lui être affectées en vertu de la législation et de la réglementation en vigueur.

B - en dépenses :

- les dépenses de fonctionnement du centre,

- les dépenses de gestion et d'entretien des biens meubles et immeubles lui revenant,

- et toute autre dépense nécessaire pour l'exécution de la mission du centre.

Art. 16. - Le budget d'investissement comprend les recettes et les dépenses ci-après :

A - en recettes :

- les subventions provenant du fonds pour le développement de la compétitivité industrielle créé par la loi susvisée n° 94-127 du 26 décembre 1994 et les dotations du budget de l'Etat,

- les emprunts,

- les recettes et autres contributions qui peuvent être allouées au centre conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

B - en dépenses :

- les dépenses d'équipements et d'extension,

- les dépenses de renouvellement des équipements,

- les dépenses relatives aux achats immobiliers et de viabilisation et les frais de remboursement des emprunts,

- les dépenses d'études, de formation, et toutes autres dépenses.

CHAPITRE IV

TUTELLE DE L'ETAT

Art. 17. - Sont soumises obligatoirement à l'approbation du ministre chargé de l'industrie et après avis du ministre des finances, les décisions du conseil d'administration relatives aux budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement ainsi que leurs schémas de financement, les contrats programmes, le statut et le régime de rémunération du personnel.

Sont en outre, soumises obligatoirement à l'approbation du ministre chargé de l'industrie les décisions du conseil d'administration relatives aux questions suivantes :

- l'organisation des services du centre et la fixation de ses effectifs,

- l'acceptation des dons, legs et contributions de toute nature accordés au centre,

- les emprunts de toutes nature.

CHAPITRE V

LE CONTROLE ET LA REVISION DES COMPTES

Art. 18. - Les centres sont soumis au contrôle de l'Etat dans les conditions fixées par le décret du 30 janvier 1937 susvisé, et ce conformément à l'article 14 de la loi n° 94-123 du 28 novembre 1994 susvisée.

Art. 19. - Les comptes du centre sont soumis à une révision effectuée par un expert comptable appartenant à l'ordre des experts comptables de Tunisie selon les conditions et les modalités fixées par le décret n° 87-529 du 1er avril 1987 susvisé.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 20. - Règlement des différends

Tout différends qui pourraient surgir en raison de la conduite des affaires du centre sont au préalable soumis à l'arbitrage du ministre chargé de l'industrie avant tout recours aux juridictions.